

Nr. 53 Vorlage des Ministerialrats Willuhn an Staatssekretär Lammers. 13. März 1937

R 43 II/505, Bl. 58–59

Beginn:

Beginn:

Geheim

1. Vermerk über die Gesellschaft Reichsautobahnen.

Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen hat zu dem von ihm vorgelegten Entwurf zu einem Gesetz zur Neuregelung der Verhältnisse der Gesellschaft Reichsautobahnen¹ noch die aus den beiden Anlagen vom 13. März 1937 und 16. Februar 1937 ersichtlichen Anregungen² gegeben.

I. Rechtslage.

Die *Deutsche Reichsbahn* hat auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 27. Juni 1933 (Reichsgesetzbl. II S. 509) die Gesellschaft Reichsautobahnen errichtet.

Die *Gesellschaft Reichsautobahnen* hat folgende Organe:

- 1.

den Verwaltungsrat,

- 2.

den Vorstand.

Zu 1) Der *Verwaltungsrat* wird vom Präsidenten des Verwaltungsrats der *Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft* im Einvernehmen mit dem Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen berufen.

Zu 2) Die Mitglieder des *Vorstandes* werden im Einvernehmen mit dem Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen vom Verwaltungsrat der *Reichsautobahnen* bestellt.

Der *Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn* ist

- a)

Vorsitzender des Verwaltungsrats der Reichsautobahnen und

- b)

Vorsitzender des Vorstandes der Reichsautobahnen.

Die *Reichsregierung* hat nach § 15 der Ersten Verordnung vom 7. August 1933 zur Durchführung des Gesetzes (Reichsgesetzbl. II S. 521) die Aufsicht über die Gesellschaft.

Dem *Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen* ist dieses Aufsichtsrecht durch den Erlaß des Führers und Reichskanzlers vom 23. Januar 1935 übertragen worden.

Der *Beirat der Deutschen Reichsbahn* ist an die Stelle des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft getreten. Den Vorsitz im Beirat führt der Reichsverkehrsminister³.

Der *Reichsverkehrsminister* bestellt demnach sich selbst sowohl zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats als auch zum Vorsitzenden des Vorstandes der Gesellschaft Reichsautobahnen. Der Reichsver-

¹ Dok. Nr. 49. Hier alle im folg. genannten Rechtsquellen nachgewiesen.

² Schreiben GI Str. Todt an MR Willuhn, 13. 3. 1937: Wunsch nach Streichung des Satzes: „Den Vorsitz im Beirat führt der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen“, statt dessen Vorschlag wie u. bei Ziff. II 3 ausgeführt; Entw. einer geh. Vereinbarung analog u. Ziff. II 4 vom 16. 2. 1937. R 43 II/505, Bl. 60f.

³ S. oben Dok. Nr. 25 Anm. 10.

kehrsminister ist aber der durch den Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen ausgeübten Reichsaufsicht unterworfen.

Der Reichsverkehrsminister hat bisher Vorschläge zur Abänderung dieser Gesetzesanomalie nicht gemacht. Ich habe mit ihm bisher nicht Fühlung genommen.

II. Abänderungsvorschläge des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen:

1. Die Dienststellen der Gesellschaft Reichsautobahnen, die jetzt eine juristische Person öffentlichen Rechts ist, sollen Reichsbehörden werden. Die „Gesellschaft Reichsautobahnen“ soll „Reichsautobahnen“ heißen und ein Sondervermögen des Reichs werden;
2. der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen soll die Reichsautobahnen verwalten und vertreten;
3. der „Verwaltungsrat der Reichsautobahnen“ soll durch einen „Beirat der Reichsautobahnen“ ersetzt werden. Der Vorsitzende dieses Beirats soll nicht gesetzlich bestimmt sein. Durch einen Erlaß des Führers und Reichskanzlers soll vielmehr angeordnet werden, daß Generaldirektor Dr. Dorpmüller bis auf weiteres den Vorsitz im Beirat behält;
4. durch eine geheime Vereinbarung zwischen dem Reichsverkehrsminister und dem Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen soll des weiteren die in den Satzungen der Reichsautobahnen vom 10. August 1933⁴ getroffene Regelung über Berufung von Reichsbahnbeamten zur Dienstleistung bei den Reichsautobahnen, ferner die Einzelbeauftragung von Reichsbahnbeamten und Reichsbahndienststellen mit der Führung von Geschäften der Reichsautobahnen auch weiterhin unter den gleichen Bedingungen in Kraft bleiben. Die Obersten Bauleitungen sollen jedoch eine eigene Personalverwaltung unterhalten.

III. Stellungnahme zu den Vorschlägen:

1. Die Vorschläge zu 1) und 2) sind durchführbar;
2. der Vorschlag zu 3) verpflichtet den Verkehrsminister, den Generalinspektor zu beraten, und behält die Unterstellung des Verkehrsministers unter der durch den Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen ausgeübten Reichsaufsicht über den Beirat bei. Dieses ist nicht praktisch. Ich nehme nicht an, daß der Reichsverkehrsminister diesen Vorschlag gutheißt. Wenn die Verbindung zur Reichsbahn bleiben soll, was ich aus verschiedenen Gründen für erforderlich halte, dann wäre es ein Ausweg, ein Vorstandsmitglied der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn, vielleicht Staatssekretär Kleinmann⁵, zum Vorsitzenden des Beirats zu berufen;
3. der Vorschlag zu 4) ist mir nicht hinreichend klar. Die 14 Bauleitungen müßten doch personell zusammengefaßt werden. Wegen Abwesenheit des Herrn Dr. Todt von Berlin war mir eine Aufklärung nicht möglich;
4. die Entscheidung über die Vorschläge des Herrn Dr. Todt hängt wesentlich davon ab, welche Dienststelle in Zukunft die Straßenverwaltung zentral ausüben wird. Es wird zweckmäßig sein, hierbei die Kostenfrage für die Unterhaltung der Straßen entscheidend sein zu lassen. Es kann wohl angenommen werden, daß die Unterhaltung der Autostraßen billiger ist, wenn sie durch die Verwaltungsstellen erfolgt, welche die anderen anschließenden Reichsstraßen unterhalten. Der Maschinenpark z. B. könnte besser ausgenutzt werden. Zu beachten ist aber, daß die Reichsbahn in erster Linie für die Aufrechterhaltung eines fahrplanmäßigen Linienverkehrs auf den Autobahnen in Frage kommt, was ja schon jetzt der Fall ist. Die Reichsbahn wird auch aus finanziellen Gründen bestrebt sein, ein Verkehrsmonopol auf den Autobahnen zu erlangen. Ob und wann sie dazu in der Lage sein

⁴ Exemplar in R 43 II/503, Bl. 126–134.

⁵ Wilhelm Kleinmann (1876–1945), seit Juli 1933 Stellvertreter des GD der DRG, war am 10. 2. 1937 zum StS im RVM ernannt worden und leitete die Eisenbahnabteilungen; GOTTWALDT, Dorpmüller, S. 35f., 66.

sollte, hängt sehr davon ab, welche finanzielle Inanspruchnahme die Reichsbahn in den nächsten Jahren erfahren wird.

2. Dem Herrn *Staatssekretär* geh[orsamst] vorgelegt⁶.

W[illuhn]

⁶ Lammers brachte den Vm. am 18. 3. 1937 bei Hitler zum Vortrag (Anhang, FV 153*) und sollte danach in gemeinsamer Besprechung mit Todt und Dormmüller eine Einigung vermitteln. Diese Aussprache fand, nach vorheriger Abstimmung mit Todt, am 26. 5. 1937 statt: R 43 II/505, Bl. 62–65. Willuhn fertigte daraufhin Anfang Juni den Entw. eines kurzen Rahmengesetzes, das lediglich den Wegfall des Gesellschaftscharakters der RAB und die Eigenschaft ihrer Bediensteten als Reichsbahnbedienstete festsetzte, sowie einer 3. DVO zum RAB-Gesetz von 1933, die alle materiellen Regelungen enthielt: Umwandlung des bisherigen RAB-Verwaltungsrats in einen Beirat, dessen Vorsitz dem GD der DR zukam, Erhebung des GIStr. zum Vors. des Vorstands; ebd. Bl. 66–75. Diese Entwürfe leitete die Rkei, wiederum nach Abstimmung mit Todt, am 24. 6. 1937 auch dem RVM zu; ebd. Bl. 77–82. Dormmüller indes widersprach mit Schreiben vom 2. 7. (ebd. Bl. 87) zentralen Bestimmungen der DVO: Zwar halte diese an der Verbindung zwischen DR und RAB formal fest, mache sie tatsächlich aber dadurch illusorisch, daß der GD der DR aus dem Vorstand ausscheide „und daß der von ihm geleitete Verwaltungsrat künftig als Beirat *nur noch beratende* Aufgaben haben soll. Ich halte es für erforderlich, daß in dem Entwurf mindestens eine Mitwirkung („Einvernahme“) des Reichsverkehrsministers bei den grundsätzlichen und besonders wichtigen Finanz- und Wirtschaftsfragen vorgesehen wird“. Als diese bezeichnete Dormmüller alle Entscheidungen über das Bauprogramm, den Wirtschaftsplan und den Jahresabschluß. Ferner verlangte er die Mitwirkung nicht nur bei der Auswahl der Beiratsmitglieder, sondern auch bei ihrer etwaigen Abberufung, welche der GIStr. lt. Entw. von sich aus hätte veranlassen können. Das RVM gab von dieser ablehnenden Stellungnahme im Referentenweg auch dem bislang nicht beteiligten RFM Kenntnis, der sie sich zu eigen machte und seinerseits ebenfalls entschlossen war, in alle Finanzplanungen wie auch in die Berufung des RAB-Vorstands eingebunden zu bleiben; R 2/4620, Bl. 131–144. Todt erblickte in den Forderungen des RVM „eine vollkommene Verschiebung gegenüber dem jetzigen Zustand, da die Befugnisse des Generalinspektors erheblich eingeschränkt, statt erweitert werden“: Allein er sei Hitler für die Erfüllung des Bauprogramms verantwortlich, und eine Einmischung des RVM in die Finanzen der RAB komme schon deshalb nicht in Frage, weil diese ihr Geld ausschließlich vom Reich und nicht von der Reichsbahn erhalte; Todt an Lammers, 23. 7. 1937: R 43 II/505, Bl. 38f. Am 2. 9. stellte Todt Lammers die Dringlichkeit der gewünschten Reorganisation und einer „aktiven Führung“ der RAB durch ihn neuerlich vor: Erst am 29. 8. habe Hitler ihm „nunmehr zum dritten Mal eindeutig erklärt, daß er einer derartigen Regelung zustimme“; ebd. Bl. 95 f. Beigefügt war eine Neufassung der 3. DVO, die nach dem Urteil Willuhns nun die Verbindung mit der DR fast restlos kappte und auf die Verselbständigung der RAB unter der Führung des GIStr. zielte; ebd. Bl. 98–101, 103–108. Ihre Übersendung an den RVM schien der Rkei daher nicht erfolversprechend, andererseits fand Lammers auch keine Gelegenheit, diese Grundsatzfrage Hitler vorzutragen; mitgespielt haben mag auch das Argument des RVM, man möge mit der RAB-Novelle besser bis zur Verabschiedung des neuen ReichsbahnG warten, dessen Entw. ebenfalls seit Juni 1937 vorlag (aber erst im Juli 1939 verabschiedet werden sollte); ebd. Bl. 102, 109; R 2/4620, Bl. 145–148. Faktisch ruhte die Weiterbearbeitung deshalb seit Sept. 1937 und wurde erst 1938 wieder aufgenommen; s. Folgebänd, Dok. vom 25. 5. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 53 Vorlage des Ministerialrats Willuhn an Staatssekretär Lammers. 13. März 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d053>